

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5064442-75.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 20ª VF DO RIO DE JANEIRO
SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER CORRIGIDO DE OFÍCIO - AÇÃO ANULATÓRIA E INIBITÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL - VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO IMÓVEL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE DECLARADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO PRESENTE CONFLITO E DECLARO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE (20ª Vara Federal do Rio de Janeiro). Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5064442-75.2024.4.02.5101 510015364983 .V4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5064442-75.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 20ª VF DO RIO DE JANEIRO
SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Atendido o requisito do artigo 4º, inciso VII do Regimento interno das TRRJ's (Resolução 2019/3 do TRF2), conheço do conflito e passo a seu julgamento.

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro com o 1º JEF.

Primeiro, o feito foi distribuído para a 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro, o qual declinou da competência, pois, na época, **ainda não possuía competência de JEF de adjunto, e considerou que a causa possuía valor da causa abaixo de sessenta salários mínimos** e que seu objeto não sofreria a incidência de qualquer limitação material prevista no § 1º do artigo 3º da Lei nº 10.259, de 12.07.2001, de modo que a competência para apreciar e julgar o feito seria de um dos Juizados Especiais Federais Cíveis desta Seção Judiciária.

Transcorrido o prazo da intimação do declínio de competência, a 20ª VF redistribuiu o feito para os JEFs, sendo sorteado o 1º JEF (atual 1ª Vara Federal do Rio de Janeiro).

A 1ª Vara Federal do Rio de Janeiro determinou o retorno dos autos à 20ª VF *"Tendo em vista a competência estabelecida pela resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, retornem os autos para a 20ª Vara Federal para reapreciação, com as nossas homenagens."*

A 20ª VF, por seu turno, suscitou o presente conflito, nos seguintes termos:

"(...)

Com relação à competência, há que se ressaltar que, no caso dos autos, na data em que esta ação foi proposta (10/07/2024) e em que foi proferida a decisão do evento 4 (11/07/2024), este Juízo ainda não tinha a competência restrita ao rito dos Juizados, nos termos da Lei nº 10.259/2001, situação modificada somente com o advento da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, que, em relação aos artigos 1º a 32, 45, 46 e 47, entrou em vigor em 01/08/2024.

Portanto, ainda que a redistribuição tenha ocorrido, de fato, após 01/08/2024, em razão do prazo recursal, na data em que foi proferida a decisão declinando da competência em favor de um dos Juizados Especiais Federais desta Seção Judiciária, em 11/07/2024, este Juízo não

era competente para processar e julgar o feito.

Assim sendo, salvo melhor juízo, a hipótese seria de competência da 1ª Vara Federal, para a qual o processo foi redistribuído.

(...)".

É o breve relatório. Decido.

VOTO

No caso, a parte autora pretendia, de fato, que sua ação fosse processada em uma vara Cível, e não em um JEF. Dá porque proposta e distribuída a 20a VF. O juízo cível, verificando o valor inicialmente atribuído à causa, entendeu que a competência seria dos Juizados Especiais Federais e corrigiu, de ofício, o processamento.

É dever do magistrado corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes (art. 292, § 3º, do CPC).

O caso de origem trata-se de ação de declaração de **nulidade da consolidação de propriedade em favor da CEF, bem como a declaração de nulidade do leilão aprazado, com o devido cancelamento da hasta pública**, especialmente considerando que, em princípio, segundo as alegações da inicial, a hasta pública ainda não havia sido realizada.

Portanto, a causa possui conteúdo econômico imediatamente aferível, qual seja: **o valor do imóvel sobre o qual o autor pretende manter a posse e a propriedade com anulação do leilão extrajudicial.**

*PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZ FEDERAL E JUIZ DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO PELA PARTE AUTORA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O valor da causa deve espelhar o efetivo proveito econômico pretendido pela parte autora com a procedência do pedido e, em se tratando de valor inferior a sessenta salários mínimos, conforme art. 3º, caput, da Lei n. 10.259/2001, deve ser encaminhado ao Juizado Especial Federal. 2. **Na hipótese, embora atribuído à causa o valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), verifica-se que a autora objetiva a anulação da arrematação do imóvel, do que resulta que o benefício econômico buscado na demanda corresponde ao valor da arrematação, que, no caso, foi de R\$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais).** 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 14ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, o suscitado. (TRF-1 - CC: 00250709220164010000 0025070-92.2016.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/07/2017, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 04/08/2017 e-DJF1)*

*PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL LEVADO A LEILÃO. VALOR DA CAUSA. VINCULAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. - O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda, ou seja, exige-se a atribuição de um 'quantum' que se coadune com o benefício patrimonial que será auferido com o êxito da ação ordinária intentada. - **Em se tratando de ação de anulação de leilão extrajudicial o valor da causa deve corresponder ao valor da arrematação do imóvel.** Precedentes desta Corte. - Agravo de instrumento improvido. Agravo regimental prejudicado. (TRF-5 - AGTR: 99002 PE 0065300-15.2009.4.05.0000, Relator: Desembargador Federal Francisco Wildo, Data de Julgamento: 15/09/2009, Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 05/10/2009 - Página: 265 - Ano: 2009)*

Conforme documentação apresentada pela CEF (fl. 2 do evento 27, COMP11) **o imóvel foi adquirido com alienação fiduciária em garantia em 26/10/2010 pelo valor de R\$ 50.000,00.**

Atualizando o referido valor pela correção da poupança de 26/10/2010 até a data do protocolo da demanda de origem em 10/07/2024, chega-se ao valor de **R\$ 127.353,69** (<https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADA0/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=3>):

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança	
Dados informados	
Data inicial	13/10/2010
Data final	17/07/2024
Valor nominal	R\$ 50.000,00 (REAL)
Regra de correção	Antiga
Dados calculados	
Índice de correção no período	2,54707380
Valor percentual correspondente	154,707380%
Valor corrigido na data final	R\$ 127.353,69 (REAL)
Fazer nova pesquisa Imprimir	

Gostou desse serviço? Dê sua opinião.

A atualização pela poupança se deve por determinação do contrato de financiamento entabulado pelo autor (fl. 7 do evento 27, COMP7):

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VALOR DA GARANTIA FIDUCIÁRIA - Concordam as partes em que o valor do imóvel ora dado em garantia fiduciária, para fins do disposto no inciso VI do artigo 24 da Lei nº 9.514/97, é o expresso em moeda corrente nacional, assinalado no campo 6 da letra "C" deste contrato, sujeito à atualização monetária pelo mesmo índice utilizado mensalmente na atualização da caderneta de poupança do dia de assinatura deste instrumento, reservando-se à CEF o direito de pedir nova avaliação a qualquer tempo.

Portanto, em princípio, por arbitramento sujeito a posterior verificação do contabilista do juízo, o valor correto a ser atribuído à causa seria de **R\$ 127.353,69**, de modo que a 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro é efetivamente o órgão competente para o processamento do feito, pois desde o início estaria ultrapassada a alçada dos JEFs, cabendo sua tramitação em vara cível, tal como para a qual originalmente distribuída.

Ante o exposto, **voto por CONHECER DO PRESENTE CONFLITO E DECLARO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE (20ª Vara Federal do Rio de Janeiro)**. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.